

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4818/2531

นาย นุ่ม จิน โต
นาย จำ ปี ชู พุทธพงษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 341, มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 94, มาตรา 95, มาตรา 104

พยานบอกเล่าเป็นเพียงพยานที่มีน้ำหนักน้อยเท่านั้น แต่ไม่ใช่พยานที่กฎหมายห้ามมิให้รับฟัง เมื่อพยานบอกเล่านั้นสมเหตุผลและมีพยานอื่นสนับสนุน ก็เป็นพยานที่มีน้ำหนักควรแก่การรับฟังได้ ผู้ตายกู้ยืมเงินโจทก์โดยทำหนังสือสัญญากู้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดผู้ตายได้โอนขายที่ดินบางส่วนให้โจทก์เป็นการหักกลบลบหนี้ดังนี้ผู้ตายยอมหลุดพ้นจากหนี้ตามหนังสือสัญญากู้นั้น การนำสืบการหักกลบลบหนี้เช่นนี้ไม่ต้องมีหลักฐานการชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า นายเจริญ ชูพุทธพงษ์ ได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินและรับเงินไปจากโจทก์ตามสัญญากู้ 2 ฉบับ รวม 30,000 บาทโดยได้นำโฉนดที่ดินให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกัน ต่อมานายเจริญถึงแก่กรรมจำเลยทั้งสองเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกและครอบครองมรดกของผู้กู้อยู่ในขณะนี้ ขอศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำเลยทั้งสองให้การว่า นายเจริญ ชูพุทธพงษ์จะได้กู้เงินจากโจทก์จริงหรือไม่ ไม่รับรอง หากกู้จริงก็ได้ชำระหนี้แล้วโดยการโอนที่ดินบางส่วนตามโฉนดเลข

ที่ 3404 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีให้แก่โจทก์ เป็นการชำระหนี้ จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นทนายและไม่ได้รับมรดก ขอให้ยกฟ้อง ศาล ชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ได้รับให้ยกฟ้องเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาล อุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า คำเบิกความของพระภิกษุวันจิตสมสุข และ คำเบิกความของนายจุล ชุพพทพงษ์เป็นพยานบอกเล่าเพราะไม่ทราบแน่ชัดว่านาย เจริญได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์หรือไม่ นายเจริญ พุดจริงหรือไม่ มิควรที่จะรับฟังเพื่อ หักล้างพยานเอกสารคือสัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้อง อันถือได้ว่าเป็นการรับฟังพยาน หลักฐานที่ขัดต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความนั้นเห็นว่า ศาลอุทธรณ์มิได้รับฟังแต่ เฉพาะคำเบิกความของพระภิกษุวันและนายจุลเท่านั้น แต่ฟังคำเบิกความของพยาน ทั้งสองประกอบกับพยานหลักฐานอย่างอื่นอีกด้วย กล่าวคือ นายเจริญได้ให้โจทก์เป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินของนายเจริญเป็นจำนวน 1,200 ส่วน ซึ่งปรากฏในโฉนด ที่ดินเอกสารหมายเลข 1 โจทก์เองก็ยอมรับว่าได้ซื้อที่ดินดังกล่าวจากนายเจริญใน ราคา 94,000 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินมากกว่าหนี้ที่นายเจริญมีต่อโจทก์เกือบสามเท่า โฉนดที่ดินที่นายเจริญให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ที่โจทก์ฟ้อง โจทก์ก็ คืนให้แก่นายเจริญทั้งการซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์และนายเจริญทำขึ้นภายหลังที่ หนี้ตามสัญญาฉบับหลังถึงกำหนดชำระแล้ว และโจทก์มีสิทธิที่จะเรียกให้นายเจริญ ชำระหนี้ตามสัญญาฉบับแรกในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้จากพยานหลักฐานดัง กล่าวศาลอุทธรณ์จึงรับฟังว่า นายเจริญได้เล่าให้พระภิกษุวันฟังว่า นายเจริญได้กู้เงิน โจทก์และได้โอนขายที่ดินชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ดังที่พระภิกษุวันเบิกความและเชื่อว่า นายเจริญได้ให้นายจุลไปรับรู้ว่าได้มีการหักกลบลบหนี้เงินกู้ยืมระหว่างโจทก์กับนาย เจริญแล้วดังที่นายจุลเบิกความและจากพยานหลักฐานดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ไม่เชื่อว่า โจทก์ได้ชำระราคาที่ดินให้แก่นายเจริญ โดยไม่ได้หักกับหนี้เงินกู้ดังที่โจทก์นำสืบ

พยานบอกเล่าเป็นเพียงพยานที่มีน้ำหนักน้อยเท่านั้น แต่ไม่ใช่พยานที่กฎหมายห้ามมิให้รับฟังเมื่อพยานบอกเล่านั้นสมเหตุผลและมีพยานอื่นสนับสนุน ก็เป็นพยานที่มีน้ำหนักควรแก่การรับฟังได้ ศาลอุทธรณ์มิได้รับฟังพยานบอกเล่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่โจทก์ฎีกา ที่โจทก์ฎีกาว่าการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ถ้ามีการชำระหนี้เงินกู้แล้วก็ต้องมีการแทงเพิกถอนลงในสัญญาฉบับนั้น ๆ หรือมีการเวนคืนสัญญาให้แก่ผู้กู้ไป หรือมีหลักฐานลงลายมือชื่อผู้ให้กู้มาแสดงให้เห็นว่าผู้ให้กู้ได้รับชำระหนี้เงินนั้น ๆ แล้ว เมื่อสัญญาทั้งสองฉบับอยู่กับโจทก์ โดยไม่มีการแทงเพิกถอนและไม่มีหลักฐานที่ลงลายมือชื่อโจทก์มาแสดงว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้แล้ว ก็ต้องถือว่าโจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาฉบับนั้นเห็นว่า ตามฎีกาดังกล่าวเป็นเรื่องของพยานหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระหนี้ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่คดีนี้เป็นเรื่องหักกลบลบหนี้เพราะปรากฏว่าหนี้ที่นายเจริญมีต่อโจทก์ตามหนังสือสัญญาทั้งสองฉบับนั้น เป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว และโจทก์มีหนี้ที่จะต้องชำระค่าที่ดินที่ซื้อจากนายเจริญ จึงทำการหักกลบลบหนี้กันได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติแล้วว่า โจทก์ไม่ได้ชำระหนี้ค่าที่ดินให้แก่นายเจริญ จึงแสดงว่าโจทก์ได้ตกลงหักกลบลบหนี้กับนายเจริญแล้ว นายเจริญจึงหลุดพ้นจากหนี้ตามหนังสือสัญญาทั้งสองฉบับนั้น การหักกลบลบหนี้หนี้ไม่ต้องมีหลักฐานการชำระหนี้ดังที่โจทก์ฎีกา ฎีกาโจทก์นอกจากนี้ขัดแย้งกับที่ได้วินิจฉัยมาแล้วและไม่มีสาระอันควรแก่การวินิจฉัยจึงไม่วินิจฉัยให้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-เดชา สุวรรณโณ-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ